Internes Anfechtungsgutachten Lechtal Spedition und Logistik

Vergleichsfassung zur Testakte 5 IN 71/26. Die Aktennummern bezeichnen die Dateien mit entsprechendem Nummernpräfix. Die Rückforderung von Raten und der Angriff auf die Sicherungsabtretung sind getrennte Prüfgegenstände.

1 Ergebnis

Die Zahlungsliste 07 belegt 30 Raten über insgesamt 388.000 EUR. Für § 133 InsO ist die Beweislage zum Vorsatz der Geschäftsführung spätestens ab März 2023 belastbar, die Kenntnis des Finanzamts aber je Rate zu beurteilen. Besonders aussagekräftig sind die Rücklastschriften, die erfolglosen Vollstreckungsversuche und die zusätzlichen Sicherheitsauflagen. Eine auf die frühen Raten und das gesamte Sicherungsnominal erstreckte Zahlungsklage trägt die Akte nicht ohne Weiteres. Der spätere fiktive Urteilstenor nennt 338.000 EUR. Das Rechenergebnis für die letzten 26 Raten allein beträgt 336.000 EUR.

2 Rechtshandlungen und objektive Benachteiligung

Der Eigenantrag vom 2. Februar 2026 (11) und die Eröffnung am 1. April 2026 mit Bestellung von Dr. Simon Brettschneider (12) bestimmen Antragstag und Verwalterstellung. Der Eingang des Antrags ist nach § 139 InsO aus der Gerichtsakte zu sichern. Alle tatsächlich ausgeführten Raten vom 17. November 2022 bis 17. April 2025 liegen im Vierjahreszeitraum für Deckungen (§ 133 Abs. 2 InsO), aber außerhalb der letzten drei Monate nach §§ 130, 131 InsO. Die Raten 1 bis 29 betragen je 13.000 EUR, die Schlussrate 11.000 EUR. Die ursprünglichen Rückgaben der Raten 7 und 22 sind keine zusätzlichen Leistungen. Für jede Lastschrift ist der wirksame, endgültige Zahlungseingang nach § 140 InsO aus Steuerkonto und Bankvaluta zu belegen. 07 ist die Zuordnungsliste, kein Ersatz für diesen Beleg.

Die Raten gingen aus dem Schuldnervermögen an den Freistaat Bayern und tilgten steuerliche Altverbindlichkeiten. Ohne die Zahlung hätten die Mittel grundsätzlich der Gesamtmasse zur Verfügung gestanden. Verwertung einer insolvenzfesten Sicherheit oder eine die Masse nicht berührende Drittzahlung ist nicht dokumentiert. Die bloße Vollstreckungserleichterung liefert keinen unmittelbaren gleichwertigen Vermögenszufluss im Sinne des § 142 InsO. Freiwillige Zahlungsaufträge und wirksam zugelassene Lastschriften unter Vollstreckungsdruck können schuldnerische Handlungen nach § 133 Abs. 1 sein. Eine ausschließlich vom Gläubiger durchgeführte Pfändung wäre davon zu unterscheiden. Die Lastschrift darf ebenso wenig allein wegen der Vollstreckungsakte als Vollstreckungsmaßnahme behandelt werden. Konkreter Vollstreckungsdruck kann bei den Raten 7 und 22 eine inkongruente Deckung nahelegen. Bei planmäßigen Folgeraten sind Fälligkeit und tatsächlich fortbestehender Druck gesondert festzustellen.

3 Zahlungsunfähigkeit und Schuldnervorsatz

Die BWA 08 weist für Q3 2022 108.000 EUR rechnerische Unterdeckung (14,6 Prozent) und für Q4 2022 126.000 EUR (16,3 Prozent) aus. Sie bleibt bis zum Ende 2025 oberhalb zehn Prozent. 09 zeigt eine fortlaufende Unterdeckung mit 515.000 EUR Rückstand am Ende der Planung vom 19. September 2022, 10 bei der Planung vom 4. März 2024 mit 869.000 EUR. Die dort genannten 19 bzw. 30,8 Prozent sind Planungsgrößen und keine § 17-Liquiditätsquoten für jeden Zahlungstag. Der frühe erfolglose Pfändungsversuch 03 und die internen Zahlungslisten sprechen für einen strukturellen, nicht nur kurzfristigen Mangel. Das fiktive Gutachten 21 datiert den Eintritt auf August/September 2022, der Eigenantrag auf Anfang 2026 nach Factoring-Kündigung. Die Unterlagen stützen eine frühere Krise, aber für den genauen Eintritt und die Fortdauer sind verfügbare Bank- und Factoringmittel, wirksame Stundungen, fällige Verbindlichkeiten, sichere Zuflüsse und innerhalb von drei Wochen fällig werdende Verpflichtungen zu den Zahlungstagen aufzustellen. Für das vergleichsweise bessere Q4 2023 (11,2 Prozent Ultimolücke) ist eine zwischenzeitliche Stabilisierung besonders zu prüfen.

Für die ersten vier Raten stützen der frühe Plan 09 und der Vollstreckungsverlauf Kenntnis des Geschäftsführers von erheblichen Engpässen. Ein konkreter Nachweis über die Bewertung künftiger vollständiger Befriedigung ist in dieser Phase schwächer als später. Die interne Mail Kaindlers vom 3. März 2023 über die Priorisierung von Finanzamt und AOK gegenüber Werkstatt, Reifenlieferant und Diesellieferant und die Warnung des Steuerberaters vom 6. März konkretisieren Kenntnis und billigende Inkaufnahme. Zusammen mit dem Plan 10 und den weiter wachsenden Rückständen spricht dies ab Rate 5 für einen Benachteiligungsvorsatz, sofern realistische Sanierungs- oder Refinanzierungsaussichten fehlten. Der Zweck, Pfändungen und Auftragsverluste zu verhindern, ist als Gegenindiz zu prüfen. Ein durchfinanziertes Konzept folgt daraus nicht. Die internen E-Mails belegen allein das Wissen auf Schuldnerseite.

4 Kenntnis des Finanzamts nach Zahlungsepochen

Für jede kongruente Rate verlangt die Kenntnisvermutung nach § 133 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 Kenntnis eingetretener Zahlungsunfähigkeit und Kenntnis der Benachteiligung. Bei tatsächlich inkongruenter Leistung kann auch Kenntnis drohender Zahlungsunfähigkeit relevant sein. Der Vollstreckungsaufschub 04 ist als Zahlungserleichterung im Sinne von § 133 Abs. 3 Satz 2 zu berücksichtigen. Die Vermutung fehlender Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit bleibt bis zum Gegenbeweis wirksam. Nur die Ratenbitte und ihre Bewilligung tragen ihn nicht. Für einen Vollbeweis der Kenntnis vom Vorsatz sind die nachstehenden Indizien im jeweiligen zeitlichen Kontext zu bewerten.

Die Raten 1 bis 4 vom 17. November 2022, 19. Dezember 2022, 16. Januar und 20. Februar 2023 summieren sich auf 52.000 EUR (07). Vollstreckungsankündigung 02 und erfolglose Pfändung 03 waren bekannt. Die überwiegend planmäßige Ratenbedienung ließ die Hoffnung auf vorübergehende Liquiditätsprobleme plausibel erscheinen. Reichweite des Wissens über andere Gläubiger und die Fortdauer einer allgemeinen Zahlungseinstellung sind für diese Raten besonders unsicher.

Die Raten 5 und 6 vom 15. März und 21. April 2023 ergeben 26.000 EUR. Die internen März-Mails erhöhen die Beweiskraft für Schuldnervorsatz. Sie liefern ohne Weiterleitung oder inhaltsgleiche Mitteilung keinen zusätzlichen Kenntnisbeleg gegen das Finanzamt. Für diese beiden Raten trägt das gleiche frühe Vollstreckungswissen, dessen Aussagekraft durch die fortgesetzte planmäßige Zahlung begrenzt bleibt. Der spätere Urteilsauszug nimmt sie in den zugesprochenen Block auf, ohne dieses Wissensgefälle zu erläutern.

Die Rate 7 vom 9. Juni 2023 über 13.000 EUR folgt auf Rückgabe mangels Deckung am 17. Mai und erneute Vollstreckungsankündigung am 25. Mai. 05 ist der amtliche Nachweis dieser Abfolge. Die Raten 8 bis 21 vom 19. Juni 2023 bis 22. Juli 2024 ergeben 182.000 EUR. Sie folgen auf die Fortsetzung des Aufschubs gegen die Bürgschaftsauflage vom 12. Juni 2023. Für sie bleibt ein Kenntnisfortbestand aus der Rückgabe- und Aufschubhistorie zu begründen. Die regelmäßige Bedienung über ein Jahr und mögliche Rückstandsreduzierung sind als Gegenindizien zu prüfen. Neue laufende Steuerprobleme erst

Mitte 2025 sind kein zeitgleicher Kenntnisbeleg für diese Raten.

Die Rate 22 vom 5. September 2024 über 13.000 EUR folgte auf die Rücklastschrift am 19. August und die erneute erfolglose Vollstreckung am 28. August (06, 07). Die Raten 23 bis 29 vom 23. September 2024 bis 19. März 2025 und die Schlussrate am 17. April 2025 ergeben zusammen 102.000 EUR. Sie folgten der ausdrücklich letzten Aufschubentscheidung vom 9. September 2024 und der zusätzlichen Sicherungsauflage. Ruckdeschel bestätigt in 22, dass die erneute Sicherung auf fortbestehenden internen Zweifeln beruhte. Er nennt damit ein starkes Indiz für den späten Zeitraum, keinen Nachweis der Kenntnis im Jahr 2022. Der genaue Vollstreckungsvermerk, Datum und Kenntnis der mit den jeweiligen Buchungen befassten Bediensteten sind zu ermitteln. Auch für diese Phase sind die Bemühungen um Fortführung und laufende Raten als Gegenbelege zu würdigen.

5 Sicherungsabtretung und Bürgschaft

Der Bescheid vom 9. September 2024 (06) verlangte bis 30. September eine Sicherungsabtretung von Frachtforderungen bis 60.000 EUR gegen Werthmann Automotive, soweit die Factoring-Globalzession nicht entgegenstand. Er belegt den Druck und die Auflage, nicht bereits das Zustandekommen, die Freistellung oder die Werthaltigkeit einer einzelnen Abtretung. Benötigt werden unterschriebene Abtretung, Feststellung der betroffenen Forderungen, Priorität, Freigabe durch die Factoring-Gesellschaft, rechtlicher Vollzug nach § 140 InsO und Abrechnung einer Verwertung. Ohne insolvenzfesten Vorrang des Finanzamts wäre ein werthaltiges Forderungsrecht dem Zugriff der allgemeinen Gläubiger entzogen. Für § 133 sind Schuldnervorsatz und Empfängerkenntnis im tatsächlichen Vollzugszeitpunkt zu prüfen. Die BWA Q3 2024, die erneute Pfändung und der Sicherungszweck stützen die These, ersetzen die Vollzugsbelege aber nicht. Entsprechendes gilt für die 40.000-EUR-Bürgschaftsauflage aus 05. Ein Vermögensabfluss der Schuldnerin ist insoweit nur bei nachgewiesener Inanspruchnahme, Rückgriff oder eigenen Sicherheiten konkret zuzuordnen.

6 Rückgewähr, Zinsen und Prozessstand

Der Rückgewährantrag zu Raten ist aus den wirksamen Einzelgutschriften zu bilden. § 143 Abs. 1 InsO trägt für eine noch bestehende Sicherheit grundsätzlich Rückübertragung oder Freigabe, bei Verwertung Auskehr des erlangten Betrags. 60.000 EUR Sicherungsnominal dürfen nicht automatisch zum Zahlungsantrag addiert werden. Zustellung des Aufforderungsschreibens 13, Fristablauf und gegebenenfalls Rechtshängigkeit sind für Zinsen zu belegen. Die Klage 16 verlangt Zinsen ab 9. Juli 2026. Der konkrete Verzugsbeginn ist zu verifizieren. Die Regelverjährung endet bei Entstehung und Kenntnis 2026 vorbehaltlich Hemmung am 31. Dezember 2029 (§ 146 InsO, §§ 195, 199 BGB). Vorlage der Vollstreckungs-, Raten- und Sicherungsakte, der Factoringfreigabe und der Einzelbelege ist vor einer tragfähigen Bezifferung notwendig. Ruckdeschel, Kaindl und der Steuerberater können zu jeweils selbst wahrgenommenen Umständen vernommen werden, bei Letzterem unter Beachtung des Zeugnisverweigerungsrechts.

Im fiktiven Urteil 23 werden 338.000 EUR zugesprochen, obwohl vier Raten zu je 13.000 EUR ausdrücklich ausgeschlossen werden und 388.000 EUR abzüglich 52.000 EUR genau 336.000 EUR ergibt. Der Auszug erlaubt keine separate wertmäßige Auflösung der Differenz von 2.000 EUR anhand der Sicherungsabtretung. Für den historischen Aktenabschluss gilt der Tenor. Der Schlussvermerk 25 dokumentiert Rechtskraft am 12. April 2027 und Zahlung von 338.000 EUR nebst Zinsen und Kosten am 28. April 2027. Eine selbständige spätere Inanspruchnahme aus der Sicherheit wäre mit Tenor, Streitgegenstand und tatsächlicher Erledigung abzugleichen.

7 Rechtsquellen

Amtliche Insolvenzordnung, insbesondere §§ 17, 129 bis 131, 133, 139 bis 143 und 146. BGH, Urteil vom 18. April 2024 – IX ZR 239/22, WM 2024, 900, Rn. 18 bis 27, zur Zukunftserwartung und Kenntnisvermutung. Amtlicher Volltext. Zur Vermutung des § 133 Abs. 3 Satz 2 InsO vgl. die amtlichen Entscheidungsgründe des BGH, Rn. 15 ff..